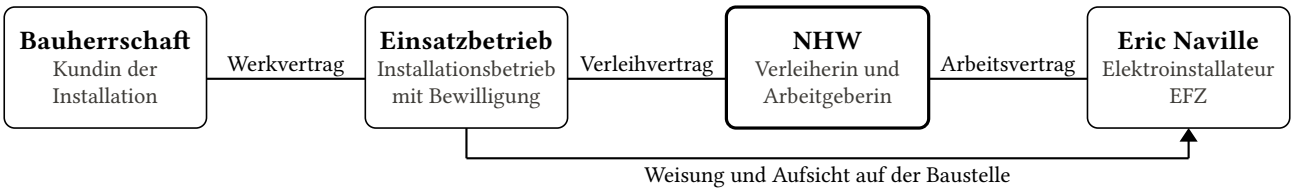
Tätigkeitsbeschrieb der Naville Handwerk GmbH

Erklärung zuhanden von Behörden, Versicherern und Dienstleistern

Die Naville Handwerk GmbH (NHW) ist rechtlich, wirtschaftlich und faktisch ein **Personalverleihbetrieb**. Sie beschäftigt eine einzige Person, ihren Inhaber Eric Naville, Elektroinstallateur EFZ, und verleiht ihn an Elektroinstallationsbetriebe. Die Installationsarbeit, für die er eingesetzt wird, gehört dem Einsatzbetrieb: Der Einsatzbetrieb hat den Auftrag, die Bewilligung und die Verantwortung für das Werk. Eine Verleihbewilligung braucht NHW nicht, weil sie nur ihren Inhaber verleiht (Art. 28 Abs. 2 AVV); das Amt für Wirtschaft des Kantons Bern hat dies am 06.10.2026 schriftlich bestätigt. Der Zweck im Handelsregister ist breit gefasst und nennt den Personalverleih des Inhabers ausdrücklich. Ausgeübt wird nur dieser.

Wer mit wem welchen Vertrag hat



Die Abgrenzung zwischen Installationsbetrieb und Personalverleihbetrieb

	Installationsbetrieb	**Personalverleihbetrieb (NHW)**
Vertragspartner	Bauherrschaft	nur Elektroinstallationsbetriebe
Vertragsart	Werkvertrag	Verleihvertrag nach AVG
Geschuldet	das fertige, mängelfreie Werk	Arbeitszeit einer sorgfältig ausgewählten Fachperson; kein Erfolg
Haftung bei Schäden	gegenüber der Bauherrschaft für Mängel am Werk	nur für die korrekte Auswahl der Fachperson (SECO, Weisungen zum AVG, Ziff. 3.1.1)
Rechnung	an die Bauherrschaft, für das Werk	an den Einsatzbetrieb, nach Stunden gemäss Wochenrapport
Bewilligung (NIV)	eigene Installationsbewilligung	keine; gearbeitet wird unter der Bewilligung des Einsatzbetriebs
Weisung und Kontrolle	eigene Bauleitung	beim Einsatzbetrieb
Offerten	ja	keine
Personal	eigene Angestellte	nur der Inhaber

Dass auf den Einsätzen Elektroinstallationen ausgeführt werden, ändert an der Einordnung nichts: "Die Dauer des Einsatzes und die Art der Arbeitsleistung spielen für die Einordnung als Verleihverhältnis keine Rolle." (SECO, Weisungen zum AVG, Ziff. 3.1.1.4) Konstitutive Merkmale sind hierbei von indikativen und unerheblichen zu unterscheiden.

Bern, 28.10.2026

Eric Naville
Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift